

2. 案由：抵押权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):李某1

被告(上诉人):姚某

第三人(上诉人):范某

【基本案情】

李某1系某号涉案房屋的所有权人。2022年1月19日,李某1与姚某签订《主债权及不动产抵押合同》,约定李某1将涉案房屋抵押给姚某,被担保主债权数额200万元。当日二人在不动产登记中心办理了抵押权登记,登记权利人为姚某,义务人为李某1,担保数额为200万元,债务履行期限为自2022年1月19日起至2023年1月18日止。但是,在办理抵押登记前及约定的债务履行期限内,姚某与李某1之间无《主债权及不动产抵押合同》载明的200万元借款发生。

李某1主张曾商议向姚某借钱并用涉案房屋作抵押,但办理抵押后姚某并未实际向其支付借款。故提出诉讼请求:(1)解除李某1和姚某于2022年1月19日签订的《主债权及不动产抵押合同》;(2)判令姚某立即协助李某1撤销在平谷区平谷镇建设街某号房屋的抵押登记。

姚某与范某二人辩称,范某是李某1和李某2兄弟二人的债权人,李某2曾答应将李某1的上述房屋抵押给范某,故姚某受范某委托,办理了上述抵押权登记手续,涉案房屋实际抵押权人为范某。李某1不认可。

经查,范某与李某1、李某2之间的民间借贷纠纷,经生效判决认定李某1不欠付范某借款、李某2欠付范某借款200万元。另外,在办理抵押权登记时,范某不在场,李某2当日到过不动产登记中心。

【案件焦点】

1. 李某1与姚某之间的抵押权是否成立;2. 范某与姚某是否成立抵押权代持。

【法院裁判要旨】

北京市平谷区人民法院经审理认为：抵押权的设立以被担保债权有效成立为前提，抵押权设立时被担保债权不存在或者无效的，抵押权不能有效设立。本案中，李某1系涉案房屋的所有权人，其在2022年1月19日作为抵押人与抵押权人姚某签订《主债权及不动产抵押合同》并就涉案房屋办理了抵押登记，但经查明双方均认可抵押权设立时及设立后李某1和姚某之间并不存在被担保的主债权，可以认定李某1与姚某之间关于涉案房屋的抵押权不成立。

关于抵押权代持。姚某主张其受范某委托，涉案房屋实际抵押权人为范某，姚某和范某应举证李某1作为担保人知道实际抵押权人范某与名义抵押权人姚某之间存在抵押权代持的委托关系。但姚某和范某在本案中提交的证据，不能形成完整清晰的证据链证明其主张，无法认定范某与李某1之间存在债权债务关系，无法认定二人在抵押设立前就二人之间关于涉案房屋抵押权代持的委托关系向李某1明示，亦无法认定李某1有用涉案房屋为李某2欠付范某的债务设立抵押并登记于姚某名下的意思表示。故，姚某的辩解意见，证据不足，法院不予采纳。

综上所述，李某1与姚某关于涉案房屋设立的抵押权因没有主债权的发生而不成立，亦未有关于姚某代持抵押权的相关证据。据此，北京市平谷区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第三百九十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第四条之规定，作出如下判决：

一、李某1和姚某于2022年1月19日签订的《主债权及不动产抵押合同》于2022年9月7日解除；

二、姚某于本判决生效后10日内，协助李某1办理在某号房屋上设立的抵押权人为姚某的抵押登记撤销手续。

姚某、范某不服一审判决，提出上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：首先，现有证据不足以证明范某与

李某1之间存在抵押合同所涉的200万元的债权债务关系，亦无法认定姚某与范某在抵押设立前就二人之间关于涉案房屋抵押权代持的委托关系向李某1明示，故对姚某、范某关于抵押权委托代持的主张难以采信。其次，关于姚某和范某提出的李某1系用涉案房屋为李某2欠付范某的债务设立抵押并登记于姚某名下的主张。姚某和范某在本案中提交的证据，不能形成完整清晰的证据链证明李某1明确同意用涉案房屋为李某2做担保之情况，在李某1现对此不予认可的情况下，对姚某和范某的该项主张亦难以采信。综上，北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、担保物权的设立、处分、实现、消灭均从属于主债权

担保合同是主债权债务合同的从合同，担保权在设立、内容、处分、实现、消灭上从属于主债权。故，担保物权的认定需要注意：（1）特定主债权存在是设立担保权之前提；（2）担保权所担保的范围不超过其担保的主债权及其从债权（利息、违约金、损害赔偿金等）的数额；（3）担保权不能与主债权分别转移；（4）担保权之实现旨在清偿主债务；（5）担保权随主债权消灭而消灭。本案中，根据证据，姚某与李某1之间在抵押权设立之前及设立后，乃至约定的债务履行期限内，不存在抵押合同所约定的200万元的债权债务关系。虽然双方已就涉案房屋办理了抵押登记，亦无法认定抵押权已经有效成立。

二、关于抵押权代持

法律不禁止抵押权代持，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉有关担保制度的解释》第四条规定：“有下列情形之一的，当事人将担保物权登记在他人名下，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人或者其受托人主张就该财产优先受偿的，人民法院依法予以支持：（一）为债券持有人提供的担保物权登记在债券受托管理人名下；（二）为委托贷款人提供的担保物权登记在受托人名下；（三）担保人知道债权人与他

人之间存在委托关系的其他情形。”该条规定适用于以登记作为公示方法的担保物权，因债权人与他人之间存在委托关系，导致登记的担保物权人与实际的担保物权人不一致的情形，即抵押权代持。抵押权代持的认定应当以担保人明知实际抵押权人和名义抵押权人之间存在委托关系为前提，该处担保人明知的举证责任在于存在委托关系的双方。存在委托关系的双方应当举证证明担保人知道实际抵押权人与登记抵押权人之间存在抵押权代持的委托关系。如无法证明且担保人不认可，则承担举证不能的法律后果。

三、在抵押权代持成立的情形下，如何确定担保物权的归属

登记的抵押权人与真正债权人相分离时，抵押权究竟属于登记的权利人还是真正的债权人。一种观点认为，登记的担保物权人是担保物权人，因为在登记生效主义中，登记是无权的设立要件，只有登记簿记载的权利人才是实际权利人。况且登记的权利人与实际权利人不一致往往因委托关系所致，而委托关系属于债的关系，委托人只能请求显名，不能请求确权。另一种观点则认为，应当根据当事人间实际权利义务关系，确定委托人为实际权利人。因为委托关系并非物权变动的原因，委托人与受托人之间是权利归属问题，而非物权变动问题。根据目前实务通说观点认为，应当根据当事人之间的实际权利义务关系确定抵押权的归属，认定委托人为实际抵押权人。抵押合同中，若未办理抵押登记，债权人也只能基于抵押合同主张相应权利，不能请求确认享有抵押权。但委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同，本身不以导致物权变动为目的，因为不是物权变动的原因，当然不适用物权变动规则。换言之，在受托人给予委托人授权对外从事法律行为，并且因之导致物权变动的情况下，就委托人与受托人之间的关系而言，本质上是如何确定权利归属及该权利归谁所有的问题，而非物权变动的问题。此时，不论是权利义务相一致的原则，还是基于受托人应当将取得的财产转交委托人的规则，抑或基于诚实信用原则，都应当认定委托人是实际权利人。

综上所述，抵押权的成立以主债权的有效成立为前提，抵押权代持的认定应当以担保人明知实际抵押权人和登记抵押权人之间存在委托关系为前提，该

处担保人明知的举证责任在于存在委托关系的双方。抵押权代持成立的情况下，委托人为实际权利人。

编写人：北京市平谷区人民法院 马文红 张文博

抵押权人在诉讼中放弃对抵押人的诉讼请求， 不构成对抵押权的放弃

——王某某诉汪某某抵押权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终3255号民事判决书

2. 案由：抵押权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某某

被告(被上诉人):汪某某

【基本案情】

王某某之子王小某向汪某某借款10万元，约定借款期限为2015年2月5日至5月5日，同时约定王某某以其名下的房屋为该笔借款做抵押担保并办理了抵押登记。借款到期后，因王小某未履行还款义务，汪某某遂于2015年11月诉至法院，要求王小某还本付息、王某某承担抵押担保责任。在该案审理过程中，汪某某自愿放弃要求王某某承担抵押担保责任的诉讼请求，三人经法院主持调解自愿达成调解协议：王小某偿还汪某某借款本金及利

息共计12万元。汪某某依据上述调解书于2016年、2021年向法院申请强制执行，两次均因王

小某无可供执行的财产而终结执行程序。王某某以上述调解书载明汪某某自愿放弃要求其承担抵押担保责任的诉讼请求，该意思表示视为汪某某放弃案涉房屋的抵押权为由，诉至法院，要求汪某某协助其办理抵押房屋的抵押权注销登记。

【案件焦点】

汪某某作为抵押权人在另案中放弃要求抵押人承担抵押担保责任的诉讼请求，是否构成对抵押权的放弃。

【法院裁判要旨】

重庆市巴南区人民法院经审理认为：首先，汪某某作为债权人在同时起诉债务人、抵押人的案件中，保留对主债权人的诉讼请求而放弃要求抵押人承担抵押担保责任，是起诉人对诉讼请求的变更，不违反法律规定。王某某据此主张产生抵押权放弃的法律后果，无法律依据。其次，放弃抵押权属于财产权的抛弃，是一种单独的民事法律行为，通常应由债权人作出放弃抵押权的明确意思表示或者向登记部门申请抵押权涂销登记，才产生抵押权抛弃的法律效果。本案案涉房屋的抵押登记至今尚未注销，汪某某在本案中也明确表示未曾放弃抵押权，前案确定的调解意见中亦无抵押权人放弃抵押权的明确约定，因此汪某某作为抵押权人在王小某不履行到期债务时依法有权主张就案涉房屋优先受偿。

重庆市巴南区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百九十五条、第三百九十四条、第三百九十五条、第四百零二条、第四百零六条、第四百一十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条之规定，判决如下：

驳回王某某对汪某某的诉讼请求。

王某某不服一审判决，提出上诉。

重庆市第五中级人民法院经审理认为：王某某与王小某系父子关系，王某某对王小某是否有偿还能力应是知晓并清楚的，汪某某在其与王某某、王小某的民间借贷纠纷案中，为尽快实现债权，其在人民法院调解过程中就案涉房屋抵押权所作的放弃要求王某某承担抵押担保责任的意思表示，不得在本案诉讼

中作为对其不利的根据，同时，汪某某在本案中也未明确表示放弃案涉房屋的抵押权，为此，汪某某未放弃案涉房屋的抵押权，王某某无权要求汪某某协助办理案涉房屋的抵押权注销登记。

综上，王某某的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

抵押权人在诉讼中放弃对抵押人的诉讼请求，不构成对抵押权的放弃。放弃民事权利的意思表示通常须以明示的方式作出，只有在法律有明确规定或当事人有明确约定的情况下才可以默示的方式作出。在抵押权人并未明确表示其愿意放弃抵押权的情形下，仅以抵押权人在另案中提出了确认抵押权的诉请而在该案调解协议中又放弃对抵押人的诉请为由，主张抵押权人自愿放弃抵押权，依据不足。

一、能否支持抵押人的唯一标准是主债权诉讼时效期间是否经过

根据《中华人民共和国民法典》第三百九十四条“为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产抵押给债权人的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。前款规定的债务人或者第三人为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押财产”之规定，法律仅规定抵押权是抵押权人的权利，法律并未强制规定抵押权的行使必须与主债权同时主张，而不能在之后行使。抵押权人实现抵押权有“协议”和“诉讼”两种途径，即抵押权人可以通过非讼程序来行使抵押权，对抵押权的行使债权人有权选择，并非必须通过诉讼解决。民事诉讼法亦对担保物权人申请实现担保物权适用特别程序进行了规定，故抵押权人可以单独对抵押人提起诉讼。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第四十四条第一款规定：“……主债权诉讼时效期间届满前，债权人仅对债务人提起诉讼，经人民法院判决或者调解后未在民

事诉讼法规定的申请执行时效期间内对债务人申请强制执行，其向抵押人主张行使抵押权的，人民法院不予支持”。由此可知，主债权诉讼时效届满前，债权人可仅对债务人提起诉讼，只要其在法定期间内向法院申请对债务人强制执行，其即可单独向抵押人主张行使抵押权的权利。汪某某在另案中未主张抵押人王某某承担抵押担保责任，不违反法律规定，且其在法律规定的申请执行时效期间内申请对债务人王小某强制执行，判决生效执行未果后，诉讼时效期间应当重新起算，只要主债权诉讼时效期间没有经过，都应当支持债权人的请求。

二、抵押权的放弃应有抵押权人明确的意思表示

放弃抵押权属于处分财产权，系一种单独民事法律行为，民事法律行为以意思表示为要素，除法律有特别规定外，意思表示应以明示方式作出。基于抵押物之不同，存在不动产抵押和动产抵押两种形式。若是不动产抵押，根据《中华人民共和国民法典》第二百零八条的规定，放弃不动产抵押权不仅需要债权人明示为之，且须以办理抵押权注销登记为准。若是动产抵押，根据《中华人民共和国民法典》第四百零三条的规定，动产抵押权自债权人向抵押人明示放弃时产生放弃效力；对于已经登记的动产抵押权，未注销登记不得对抗善意第三人。由于放弃抵押权对债权人、债务人和其他担保人权利义务影响甚大，原则上“放弃”是指债权人的明示放弃，不应承认以默示方式放弃的效力，明示放弃主要包括两种情形：一是债权人用书面的形式明确表示放弃担保物权。例如，债权人与债务人或者提供担保的第三人以签订协议的方式同意放弃担保物权。二是债权人以行为放弃。例如，因债权人自己的行为导致担保财产毁损、灭失的，视为债权人放弃了担保物权。故，在无明确约定或者法律特别规定的情况下，非经抵押权人明确表示放弃抵押权，不宜基于其他行为推定抵押权人放弃对抵押物所享有的抵押权。本案案涉房屋的抵押登记至今尚未注销，汪某某亦未明确表示放弃案涉房屋的抵押权，王某某仅以汪某某在另案中提出了确认抵押权的诉请而在该案调解协议中又放弃对抵押人的诉请为由，主张其自愿放弃抵押权，依据不足。

编写人：重庆市巴南区人民法院 唐汶

抵押人在主债权诉讼时效届满后可以请求涂销抵押权登记

——张某某、夏某甲诉某银行抵押权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省眉山市中级人民法院(2023)川14民终882号民事判决书

2. 案由：抵押权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):张某某、夏某甲

被告(上诉人):某银行

【基本案情】

冷某某、夏某乙系夫妻关系，张某某、夏某甲系夫妻关系，夏某乙与夏某甲系姐弟关系。2003年9月28日，冷某某向某银行申请借款50万元。2003年9月30日，张某某、夏某甲向某银行分理处出具《担保承诺书》，将共有的位于某路房产作为抵押物。后冷某某未按约偿还借款本息。后某银行向法院提起诉讼。法院经审理认为，合法的借贷关系受法律保护，被告冷某某、夏某乙应当承担偿还借款的义务。本案主合同约定的借款期限届满日是2004年9月29日，主债权诉讼时效为两年，原告未提供证据证明其向张某某、夏某甲催收过，故原告对抵押

人张某某、夏某甲的请求超过法律规定 的期限。遂判决冷某某、夏某乙归还借款本息并驳回了某银行的其他诉讼 请求。

抵押人张某某、夏某甲诉至法院请求：判令被告某银行配合原告张某某、

原告夏某甲办理注销眉房权证某某字第M-010×x×号房屋的抵押登记手续。某银行认为主债权超过诉讼时效不能达到抵押权消灭的法律后果。

【案件焦点】

案涉房屋抵押权是否予以涂销登记。

【法院裁判要旨】

四川省眉山市东坡区人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第四百一十九条规定，抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权，未行使的，人民法院不予保护。法律规定的该期间系除斥期间，系抵押权人行使抵押权的存续期间，在该期间内抵押权人不行使权利，不仅丧失了人民法院的公力保护，且因该期间的经过而抵押权消灭。但仍将使抵押物的归属长期处于不稳定状态，不仅不利于保护当事人的合法权益，也不利于物的使用和流通。本案中已有生效判决确认被告某银行未在主债权诉讼时效期间行使抵押权，其抵押权已消灭，作为抵押人的原告有权要求被告涂销抵押权登记。

四川省眉山市东坡区人民法院判决如下：

在本判决生效之日起十日内，由被告某银行办理原告张某某、夏某甲名下的位于眉山市东坡区某路6层*号的商业用房（房产证号：眉房权证某某字第M-010×x×号）抵押的涂销登记。

某银行不服一审判决，提出上诉。

四川省眉山市中级人民法院经审理认为：张某某、夏某甲为冷某某、夏某乙向某银行的借款50万元提供房屋抵押担保，并办理了抵押登记。某银行在另案中主张张某某、夏某甲承担抵押担保责任，因某银行的请求超过法律规定的期限，未予支持。某银行未在其主债权50万元的诉讼时效期间主张抵押权，参照《全国法院民商事审判工作会议纪要》第五十九条“抵押权人应当在主债权的诉讼时效期间内行使抵押权。抵押权人在主债权诉讼时效届满前未行使抵押权，抵押人在主债权诉讼时效届满后请求涂销抵押权登记的，人民法院依法予以支持”之规定，应当涂销抵押权的登记。

四川省眉山市中级人民法院判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权；未行使的，人民法院不予保护。抵押权对抵押财产具有权能上的限制，对抵押财产的使用和转让均产生影响，规定抵押权有存续期间，便于担保物的流转，并能充分发挥担保物的使用价值。抵押权存在而不行使，不仅不利于物的交易价值和担保秩序的稳定，反而可能会助长抵押权人滥用因物之担保而取得的优势地位，损害债务人的利益。若对抵押权人行使抵押权的期限不进行限制，抵押财产的归属长期处于不确定状态，不利于保护双方当事人的合法权益，也不利于抵押财产效能的发挥。确立抵押权期限制度，促使抵押权人积极地及时行使抵押权，迅速了结债权债务关系，也有利于社会经济秩序的稳定。而且，抵押权人长期怠于行使其权利，法律对之也无特别加以保护的必要，应使抵押权消灭。

但是应当看到，抵押权在物上的法定担保权，依据物权法定原则，抵押权的设立、变更和消灭均须由法律规定之，任何人包括当事人不得任意为之。因此，除非有法律明确规定的消灭事由发生，否则抵押权是永续存在的。抵押权即便在一定期限内不行使，也不能发生抵押权消灭的效力。但是，抵押权的永续存在而不行使不利于抵押财产的交易价值和担保秩序的稳定，反而可能会助长抵押权人滥用因财产之抵押而取得的优势地位，损害债务人的利益。抵押人可主张对抵押财产清偿债务之多余部分的权利，特别是抵押权设立时不转移对抵押财产的占有，抵押人需为之保管抵押权的实现又往往求助于法院为之实施。为排除上述怠于行使抵押权之弊端，在权衡抵押权人、抵押人以及其他利害关系人(如非为抵押人的债务人)的利益的基础上，法律规定若抵押权人在一定期间内可行使而不行使其抵押权的，则该权利即不受人民法院保护。

在实践当中，需要注意抵押权行使期间，是与抵押权所担保的主债权挂钩，这个期间即为主债权的诉讼时效期间。如果主债权自受到侵害之日起，债权人

一直没有行使权利,那么,为主债权担保的抵押权的存续期间与主债权的诉讼时效期间相同。实务中经常存在担保合同当事人在合同中约定抵押权的期限、登记机关在登记时强制性地 将抵押权登记为一定期限的情形。根据法律规定,当事人约定的或者登记部门要求登记的担保期间,对担保物权的存续不具有法律约束力,故该期限不能影响抵押权的存续。

编写人:四川省眉山市东坡区人民法院 陈园园

抵押权行使期间届满后注销抵押登记之诉的实践路径

—— 张某某诉某银行抵押合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省郑州市中级人民法院(2023)豫01民终6327号民事判决书

2. 案由:抵押合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):张某某

被告(上诉人):某银行

【基本案情】

1998年8月26日,张某某向某银行某营业所(成立于1997年12月2日,2006年10月16日被核准注销,权利义务由某银行继受)借款3万元,并出具《借款借据》,约定借款利率6.3525%,到期日期为1999年7月26日,并以其名下所有的新郑市某房产作抵

押办理了抵押登记手续，张某某称其将房产证原件交付给某银行。
2023年2月7日，经查询该房屋仍处于抵押状态，抵押权人为某银

行某营业所。张某某起诉请求：(1)判令某银行返还张某某名下位于新郑市某房产的房产证；(2)判令某银行协助张某某办理涂销该房产抵押权登记手续。

【案件焦点】

抵押权行使期间届满，抵押人是否可以主动提起诉讼，请求人民法院判决注销抵押登记。

【法院裁判要旨】

河南省新郑市人民法院经审理认为：依据《中华人民共和国民法典》第四百一十九条及最高人民法院于2019年发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》第五十九条第一款规定，抵押权人在主债权诉讼时效届满前未行使抵押权，抵押人在主债权诉讼时效届满后请求涂销抵押权登记的，人民法院依法予以支持。

(1)抵押物的带押转让使得受让人的物权完整性处于不确定状态，不利于稳定法律关系，因此，抵押人在主债权诉讼时效届满后有权请求涂销抵押权登记。(2)抵押权是债权人就抵押物拍卖、变卖优先受偿的权利。根据《中华人民共和国民法通则》关于诉讼时效期间的规定，主债权人即某银行应在涉案借款期限届满后二年内主张权利。自本案还款日1999年7月26日次日起，某银行至今已逾二十年未向债务人张某某主张权利，主债权的诉讼时效与最长权利保护期间已经过。没有强制执行力的抵押权，存续或灭失在实际效果上并无二致，从价值衡量及物尽其用上来说，抵押人在主债权诉讼时效届满后，尤其是最长诉讼时效期间亦届满的情况下，有权请求涂销抵押权登记。(3)张某某主张某银行返还房产证原件，其提供的证据无法证明其将房产证原件交付某银行，该项请求不予支持。

河南省新郑市人民法院判决：

一、某银行应于本判决生效之日起十日内协助张某某办理新郑市某房产涂销抵押权登记手续；

二、驳回张某某的其他诉讼请求。

某银行向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。河南省郑州市中级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

原告在起诉注销抵押登记的同时，通常会提出解除抵押合同、请求确认抵押权消灭等多项诉讼请求，审理此类案件通常适用《中华人民共和国民法典》第四百一十九条及《全国法院民商事审判工作会议纪要》第五十九条，但在适用法律时仍然难以绕过以下几个问题：抵押权行使期间届满对抵押权存续的影响、抵押权存续与登记注销的关系、起诉请求注销登记的请求权基础与诉讼主体。

关于抵押权行使期间始终存在期间性质之争。诉讼时效的适用对象是权利人请求人民法院保护其民事权利的救济性请求权，从诉讼层面处理了权利长期不行使的后果，义务人通过提出诉讼时效抗辩，否定了权利人所举全部证据的效力，以此弥补了义务人因年代久远、证明困难导致的在诉辩对抗中所处的弱势地位，因此，诉讼时效是一种法定的诉讼利益分配，也正因这种利益分配的法定性，其适用涉及制度对私权的干预，应当具有限度，止于绝对权利。抵押权作为一种法定担保物权，其权利性质决定了实现抵押权的请求权被排除在诉讼时效制度的适用范围之外。除斥期间则主要为消灭权利而设，更不宜适用于具有对世性的物权权利体系。结合我国物权法定原则，《中华人民共和国民法典》第四百一十九条可以理解为我国民法为限制抵押权永续而创设的特殊期间，其模式同于诉讼时效，并利用担保物权的从属性，将该期间与主债权诉讼时效期间关联起来。于抵押权而言，抵押权行使期间届满，抵押权人丧失了其通过诉讼实现抵押权的请求权基础。

依照这种立法设计，该期间届满后，享有期间届满抗辩利益者，包括抵押人、其他顺位的抵押权人、其他债权人、抵押物的取得人等，可以取得期间届满的抗辩权。但是，时效抗辩系一种被动防御，需要抗辩权人主动援引。在抵押权人主张行使抵押权的情况下，抵押人自然可以援引抗辩，但其能否在抵押权人未提出行使抵押权的情况下，主动请求注销登记，则需要确认其注销登记请求权是否有法理基础。司法实践中存在一种思路认为，注销登记应当以权利灭失为前提，注销登记系对抵押权的消灭，这种思路并不周延。抵押权的物权变动规则采公示生效主义，公示方式为登记，这种法定规则可以理解为当事人

基于意思表示变动物权，未经公示不为法律所承认。登记制度的效力包括权利变动、权利推定与信赖保护效力，抵押权的公示本身为一种物上负担的公开，注销登记后，这种物上负担又回归到抵押合同当事人之间，抵押权指向的是对抵押物进行折价、变卖等实现抵押物价值的处分，在理想状态下，并非没有实现的可能。因此，注销登记消灭的是抵押权的公示，包括抵押权人之间的顺位优先性及对抗第三人的效力，而非抵押权本身。抵押权行使期间届满后，享有期间届满抗辩权的主体均能通过提出抗辩排除抵押权的实现，已经无须保护抵押权人的顺位优先性与善意第三人的信赖，登记公示失去了存在的必要。物权人基于恢复物权完整性的要求，可以要求排除妨害，请求注销抵押登记。

由于注销登记请求权系排除妨害请求权在公示制度上的具体体现，适格主体以物权的真正权利人为宜。注销登记的义务主体应当为抵押权人及登记簿上记载的名义权利人。人民法院判决注销抵押登记无须以确认权利消灭为前提。

编写人：河南省郑州市中级人民法院 丁亮 刘一笑

不动产抵押权的善意取得的认定标准

—— 李某某诉刘某等抵押合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院(2023)桂0107民初654号民事判决书

2. 案由：抵押合同纠纷

3. 当事人

原告：李某某

被告：刘某、蓝某某、黄某某

【基本案情】

李某某与刘某系夫妻关系，两人于2018年9月10日共同购买了南宁市西乡塘区某小区房屋（以下简称案涉房屋），该房屋登记的权利人为刘某，共有情况为单独所有，附记为2018年8月向某清算组购买所得。

案涉房屋现有以下不动产抵押登记信息：

第一顺位：抵押权人为刘某，业务类型为最高额抵押，担保债权数额为550000元，登记时间为2021年6月9日；

第二顺位：抵押权人为蓝某某，业务类型为最高额抵押，担保债权数额为230000元，登记时间为2021年6月28日；

第三顺位：抵押权人为黄某某，业务类型为一般抵押，担保债权数额为50000元，登记时间为2021年6月28日。

2021年2月9日黄某某向刘某转账100000元，并于2021年6月28日进行了担保债权数额为50000元的一般抵押登记。2021年6月28日，刘某向蓝某某借款230000元，并向蓝某某出具《欠条》一份。同日，刘某与蓝某某签订《房屋买卖合同》一份，约定刘某将案涉房屋出售给蓝某某。蓝某某于2021年6月28日至2021年6月30日期间向刘某转账交付230000元。刘某甲对案涉房屋享有优先受偿权的事实已经其他生效法律文书确定。

李某某向法院起诉，主张其对刘某将夫妻共有房产对外抵押的行为不知情，要求判令刘某将案涉房屋抵押给蓝某某、黄某某的

行为无效，并涤除或注销案涉房屋的抵押登记。蓝某某、黄某某主张其对案涉房屋享有的抵押权构成善意取得。

【案件焦点】

蓝某某、黄某某对案涉房屋享有的抵押权是否构成善意取得。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院经审理认为：本案抵押行为均发生于民法典施行后，根据法律规定，本案应适用民法典及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》（以下简称《担保制度解释》）的有关规定。虽然《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》（2000年12月13日起施行）（以下简称《担保法解释》）第五十四条第二款规定：“共同共有人以其共有财产设定抵押，未经其他共有人的同意，抵押无效。但是，其他共有人知道或者应当知道而未提出异议的视为同意，抵押有效。”但在2021年1月1日起施行的民法典及《担保制度解释》中均没有这项规定，因此上述《担保法解释》第五十四条规定已经失效，现行法律并未规定未经共有人同意以共有财产设定的抵押无效。

根据《中华人民共和国民法典》第三百一十一条的规定，抵押权作为担保物权，依法可参照适用善意取得的相关规定。李某某明知案涉房屋仅登记在刘某一人名下，但多年来从未去办理共有人变更登记，案涉房屋的不动产权属登记具有公信力，蓝某某、黄某某基于对案涉房屋对外公示权属情况的信赖，与刘某订立事实上的抵押合同，并办理抵押登记，且蓝某某、黄某某对刘某均享有合法债权，刘某至开庭时仍未向蓝某某、黄某某偿还欠款。因此，法院认为本案应适用善意取得制度，蓝某某、黄某某基于善意取得对案涉房屋的抵押权，刘某与蓝某某、黄某某之间的事实抵押合同有效，李某某的诉讼请求于法无据，法院不予支持。

广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百零九条、第二百一十四条、第二百一十五条、第二百一十七条、第二百二十条、第三百一十一条、第三百九十五条、第四百零二条、第四百二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》第十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规

定，判决如下：

驳回李某某的全部诉讼请求。

宣判后，各方均未提起上诉，该判决已发生法律效力。

【法官后语】

善意取得制度区分了受让人善意与恶意的不同情形，其在公平原则的基础上，兼顾了债权人和交易当事人的财产权益，符合社会经济发展的要求，被各国广泛采用。而抵押权作为最重要的担保物权形式之一，对保证债权的顺利实现和促进融资、实现经济利益的最大化具有重大意义。《中华人民共和国民法典》第三百一十一条赋予了包括抵押权在内的担保物权参照适用善意取得制度的法律依据。不动产抵押权善意取得，是指不动产未作登记或不动产登记记载的权利人与真实的不动产所有人不符，对不动产没有处分权或不完全拥有处分权的人将不动产设置抵押权，债权人若不知或不应知悉存有权利瑕疵或登记有异议抗辩的，债权人仍取得抵押权的制度。该制度的设立旨在保障善意第三人的抵押权利益以及不动产物权变动过程中的交易安全。

在我国婚姻实践中，夫妻共同出资购买的房产只登记在夫妻一方名下的情形并不罕见，如公示的物权人一方未经夫妻另一方同意就将共有房产对外抵押，经常会产生夫妻另一方即“隐形共有人”主张其对抵押毫不知情，并要求注销或涤除设立在该共有房产之上的抵押权的纠纷。笔者认为，要认定蓝某某、黄某某对刘某某名下的案涉房产享有的抵押权构成善意取得，须具备以下三个条件。

一、主债权合法有效

抵押权的存在必须以主债权合法有效为前提，这是由抵押权的从属性质所决定的。当主债权无效或被撤销时，讨论抵押权的善意取得不具有任何意义。本案中，蓝某某、黄某某已向刘某交付了相应借款，刘某也出具了相应欠条，因此笔者认为蓝某某、黄某某均与刘某存在合法有效的民间借贷关系，不存在无效或被撤销的情形。

二、已经办理不动产抵押权登记

根据《中华人民共和国民法典》第二百零九条、第二百一十四条、第二百

一十六条、第二百二十条的规定，我国实行以不动产物权登记生效主义为不动产物权变动的基本原则。根据《中华人民共和国民法典》第三百九十五条的规定，抵押财产包括不动产、动产及不动产权利三类，其中动产采登记对抗主义，不动产采登记生效主义。根据《中华人民共和国民法典》第四百零二条的规定，建筑物的抵押权自登记时设立。可见，抵押权作为不动产权利中的用益物权，鉴于其客体也是不动产，因而在物权变动上也采登记生效主义。本案中，蓝某某、黄某某的抵押权已经办理了登记，其抵押权合法设立。

三、不动产抵押权人取得抵押权时是善意

第三人善意是判定能否适用不动产抵押权善意取得的最关键、最难把握的要件。对于善意的理解，理论上素有积极观念说和消极观念说之争，在实务中多采用消极观念说，即只要抵押权人不知或不应知道不动产不属于登记权利人即为善意。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》第十四条之规定，抵押权人不知道抵押人无处分权，且抵押权人对此无重大过失的，即可推定抵押权人为善意。

不动产物权以登记为公示方法，物权公示具有公信力，依法定登记方式进行公示的物权，容易令人产生信赖利益。现实中，不动产权利登记记载的权利与真实权属不一定一致，可能发生登记错误或不完全，如本案中刘某、李某某夫妻双方共有房产仅登记在刘某名下，即属于登记不完全。为了确保登记公示的物权的真实性，《中华人民共和国民法典》第二百二十条特别规定了异议登记制度，以修正登记过程中可能出现的错误登记。若真实权利人或共同共有人明知不动产权属登记有误或不完全，仍不积极采取权利救济，则需承担相应的风险。即使公示的物权状况与真实的权利状态不符，法律推定登记簿上记载的人是不动产的物权人，公示的物权人以该物权再设定他物权的，第三人自可基于对公示公信力的善意信赖而善意取得相应他物权，该善意他物权应当得到法律保护。

回归到本案中，笔者认为，并无证据证实蓝某某、黄某某明知或应当知道刘某名下的房产存在登记错误，李某某作为案涉房屋的共同共有人在明知该不

动产权属登记不全的前提下没有提出异议登记，蓝某某、黄某某仅为一般民事主体而非商事主体，在已审查不动产登记的前提下，已尽合理注意义务，不存在重大过失，两人可基于其对信赖公示的善意而取得合法有效的抵押权。本案裁判规则有利于保障不动产物权变动过程中交易安全、稳定，对此类案件审判实践具有较强的参考和指导意义。

编写人：广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院 许晓彤 曾永驰

抵押合同无效，抵押人赔偿范围受债务人 不能清偿部分赔偿比例和合同约定抵押物价值的双重限制

——甲金属公司诉某贸易公司、乙金属公司对外追收债权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省江阴市人民法院(2023)苏0281民初14141号民事判决书

2. 案由：对外追收债权纠纷

3. 当事人

原告：甲金属公司

被告：某贸易公司、乙金属公司

【基本案情】

甲金属公司与某贸易公司存在买卖合同关系，某贸易公司向甲金属公司购买热轧卷等货物。2018年6月30日，甲金属公司与某贸易公司签订《欠款结算协议》一份，双方确认截至2017年12月31日，某贸易公司欠甲金属公司货款本金1712余万元，某贸易公司承诺从2018年8月开始每月还款80万元，直

至2020年3月底还清，欠款从2018年7月1日起按照8%计息。同日，甲金属公司与乙金属公司签订《抵押担保合同》一份，约定乙金属公司以其自有设备为某贸易公司的上述债务向甲金属公司提供抵押担保，担保的范围为主债权、利息等。上述设备在市场监督管理局办理了动产抵押登记。乙金属公司提供抵押担保时的法定代表人为汪某，股东为赵某、汪某，分别持股66.67%、33.33%。乙金属公司提供抵押担保未经公司决议通过，甲金属公司也未审查乙金属公司的公司决议。

甲金属公司诉至法院，请求判令：(1)某贸易公司支付货款1712余万元及利息；(2)甲金属公司有权就第一项债权对乙金属公司的抵押设备享有优先受偿权。

【案件焦点】

1. 乙金属公司提供抵押担保的效力；2. 如果抵押无效，乙金属公司承担赔偿责任的范围。

【法院裁判要旨】

江苏省江阴市人民法院经审理认为：结算协议确认了某贸易公司的欠款金额及付款期限，某贸易公司未按约履行构成违约，甲金属公司有权要求某贸易公司支付货款1712余万元及利息。乙金属公司为某贸易公司的债务向甲金属公司提供抵押担保，未按照《中华人民共和国公司法》第十六条的规定经公司有效决议通过，故该抵押担保合同无效，甲金属公司无权要求乙金属公司承担抵押担保责任，但乙金属公司应按法律规定承担相应的赔偿责任。甲金属公司和乙金属公司对抵押担保无效均存在过错，故乙金属公司应对某贸易公司的债务不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任。同时，乙金属公司赔偿的范围应限于其用于本案抵押的担保物价值。

江苏省江阴市人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国公司法》第十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《最高人民法院关于

适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释》第七条、第九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、某贸易公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付甲金属公司货款1712余万元及利息；

二、对某贸易公司就上述第一项债务不能清偿部分，乙金属公司在二分之一的范围内承担赔偿责任，且乙金属公司的责任不超过其用于抵押的设备价值，乙金属公司承担责任后，有权向某贸易公司追偿。

【法官后语】

公司在运营过程中，有时会基于各种原因而为他人提供担保。无论是修订前的公司法还是2023年修订的《中华人民共和国公司法》，均规定公司为他人提供担保的，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议。上述规定到底是效力性规定还是管理性规定，违反上述规定公司如何承担责任，之前司法实践中存在分歧。

根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》第十七条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》（以下简称《担保制度司法解释》）第七条规定，担保行为不是法定代表人所能单独决定的事项，而必须以公司股东（大）会、董事会等公司机关的决议作为授权的基础和来源。法定代表人未经授权擅自为他人提供担保的，构成越权代表，人民法院应当根据法律关于法定代表人越权代表的规定，区分订立合同时债权人是否善意分别认定合同效力：债权人善意的，合同有效；反之，合同无效。本案中，乙金属公司提供抵押担保未经股东会或董事会决议，甲金属公司也未根据法律规定对相关决议进行审查，不属于善意，故本案乙金属公司提供的抵押担保无效，且甲金属公司、乙金属公司均存在过错。

原《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》（已失效）第七条和《担保制度司法解释》第十七条均规定，主合同有效而第三人提供的担保合同无效，债权人与担保人均有过错的，担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。上述规定并未区分人保和物保，

理论上来说,人保和物保均属于担保,故上述规定对人保和物保一体适用,提供物保的担保人在担保合同无效时不承担物的担保责任,但应承担相应的赔偿责任。本案中,乙金属公司提供的抵押担保无效,甲金属公司和乙金属公司均有过错,但对乙金属公司实际承担的责任大小,实践中存在分歧:

第一种观点认为,乙金属公司在某贸易公司不能清偿部分的二分之一范围内承担责任。

第二种观点认为,乙金属公司在某贸易公司不能清偿部分的二分之一范围内承担责任,同时不超过合同约定的抵押设备价值(如果合同未约定,则为抵押设备的变现价值)。

第三种观点认为,乙金属公司在某贸易公司不能清偿部分的二分之一范围内承担责任,同时不超过合同约定的抵押设备价值的二分之一。

笔者认为,上述第二种观点是切实可行、符合司法价值观的,理由为:第一,根据上述法律规定,担保合同无效时,根据担保人的过错程度,其承担的赔偿责任应当受到债务人不能清偿部分的比例限制。

第二,尽管法律仅规定“担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的一定比例”,但担保人承担的赔偿责任不能超过合同约定的担保价值,是应有之义,符合合同效力制度体系的内部逻辑。担保合同无效时,债权人获得的利益不应超过担保合同有效时所能获得的利益。换言之,担保人在担保合同无效时至少应当受到与担保合同有效时同样的保护,以维护合同效力制度体系的内部和谐。本案中,如果某贸易公司没有任何清偿能力,乙金属公司抵押设备价值评估为500万元,则简单要求乙金属公司对1712余万元的二分之一即856万元承担责任,反而超出了担保合同有效时乙金属公司承担的责任,导致债权人甲金属公司存在过错而实体权利没有影响或获利,显然有悖于合同效力体系的逻辑秩序。同样的道理,第一种观点不应采纳。

第三,担保合同无效时,担保人承担的赔偿责任不超过合同约定的担保物价值或担保范围,符合当事人订立担保合同时的合理预期。担保合同无效时,担保人的赔偿责任也是源于担保合同,虽然担保人根据自身过错来确定赔偿责

任，已经不同于担保合同有效时的担保责任，但债权人和担保人签订担保合同时，通常不会主观上认为担保合同无效，故双方均有担保人在合同约定范围内承担责任的预期。

第四，从上述法条看，二分之一来源于“债务人不能清偿部分的二分之一”，而非“担保物价值”的二分之一，故第三种观点认为不能超过担保物价值的二分之一，没有法律依据。

编写人：江苏省江阴市人民法院 浦峥 廖宏娟 潘亚伟

抵押权善意取得的认定标准

——严某诉任某某等第三人撤销之诉案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市杨浦区人民法院(2023)沪0110民撤1号民事判决书

2. 案由：第三人撤销之诉

3. 当事人

原告(被上诉人):严某

被告(上诉人):任某某

被告:某实业公司、邱某某、吴某某

【基本案情】

2015年12月，被告吴某某、被告邱某某等人为牟取不法利益，以借款名义欺骗严某签下200余万元的虚高金额借条，又在严某不知情的情况下，将其名下某村房产过户给某实业公司，再以某实业公司名义向任某某借款320万元，并以

该房产作为抵押。2018年11月，任某某诉至法院，要求某实业公司还本付息，并主张就某村房产行使抵押权，经审理，任某某的全部诉请最终获法院判决支持。2020年9月，上海市普陀区人民法院（以下简称普陀法院）经刑事审查后，判定吴某某、邱某某等人的行为构成诈骗罪，某村房产作为赃物应发还给受害人严某。任某某收悉后提出执行异议，称其因合法债权善意取得某村房产的抵押权，该房产不属于刑事裁判追缴的范围。2022年9月22日，普陀法院作出执行裁定，认定：严某在未举证证明任某某非善意取得该抵押权的情况下，应认定任某某善意取得抵押权，因任某某对案涉房屋的抵押权相较严某对该房屋退赔权享有优先受偿权，故任某某的异议事由成立。原告严某认为，任某某系职业放贷人，其出借给某实业公司的款项并非其自有资金，且双方就某村房产办理抵押登记前，任某某知晓该房产系吴某某、邱某某诈骗取得，无权善意取得抵押权。故严某向法院提起诉讼，要求撤销关于任某某享有某村房产抵押权的判定。

【案件焦点】

1. 邱某某代表严某与某实业公司签订的房屋买卖合同是否有效；2. 任某某是否取得某村房产的抵押权。

【法院裁判要旨】

上海市杨浦区人民法院经审理认为：关于第一个争议焦点，对涉套路贷房屋买卖合同效力的判断，不宜仅凭公证授权文书一律认定有效，应充分查明当事人的真实意思，对隐藏的民事法律行为的效力依法、公平、审慎地作出判断，应体现司法裁判对维护交易秩序安全、维护公序良俗目标的绝对追求和坚定立场。本案中，虽然严某就某村房产向邱某某出具了经公证的《委托书》，委托范围包括签订买卖合同、办理过户手续，但该《委托书》系严某陷入套路贷诈骗的一环犯罪情节，且邱某某从未和严某协商房产出售对象、时间、价格等关键性、常规性问题。邱某某擅自以严某名义与某实业公司签订的房屋买卖合同，明显超出委托范围，欠缺意思表示真实的一般有效要件，且邱某某等人还在严某不知情的情况下，直接处分了购房款，不仅严重侵害了严某的合法权益，也

扰乱了安全、稳定的房产交易秩序，故该合同应属无效。

关于第二个争议焦点，因涉某村房产的买卖合同无效，某实业公司在该房产上设立抵押权的行为属于无权处分。根据任某某从事借贷交易的次数、金额以及其与案外人某丙金融公司之间长期合作的情况，任某某有丰富的借贷交易经验，较之普通市场主体具备更强的调查核实能力，应当对抵押物权利的公示外观与实际物权利益之间的差别负有更高的注意义务。现任某某自述其与某实业公司达成320万元借款交易前，从未实地查看抵押物现状，亦未谨慎核查抵押物的所有权来源等重要信息，应当认定其不清楚抵押权系犯罪所得存在重大过失。因此，任某某依法无权主张就某村房产善意取得抵押权。

上海市杨浦区人民法院于2023年10月作出判决：撤销(2018)沪0110民初22365号民事判决书判决主文第二项，即“若被告某实业公司未按时履行上述还款义务，原告任某某有权就被告某实业公司名下的某村房产行使抵押权”。

任某某不服一审判决，提起上诉。上海市第二中级人民法院于2024年5月作出判决：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系一起典型的涉抵押权是否善意取得的商事案件。善意取得制度系基于公示原则对权利外观进行维护，进而保护善意相对人对权利外观的合理信赖，从而维护交易活动的动态安全。此类案件中，应围绕以下三个方面判断抵押权人是否为善意：

一、抵押权人是否尽到合理注意义务

抵押权人在办理抵押登记前，应当对抵押物的权属、占有、使用及其他权利负担等状况尽调查之责。同时，若抵押权人系专业机构或具备专业知识、专门经验的人员，则应赋以更高的注意义务。本案中，法院根据任某某从事借贷交易的次数、金额以及其与案外人某丙金融公司之间长期合作的情况，认为任某某有丰富的借贷交易经验，较之普通市场主体具备更强的调查核实能力，应当对抵押物权利的公示外观与实际物权利益之间的差别负有更高的注意义务。后根据任某某自述其与某实业公司达成借款交易前，从未实地查看抵押物现状，

亦未谨慎核查抵押物的所有权来源等重要信息，应当认定其不清楚抵押权系犯罪所得存在重大过失，未尽到合理注意义务。

二、抵押权人是否已支付合理对价

善意取得制度是为保护交易安全而设定，以有偿取得为前提，通常需结合交易当时当地的物价部门指导价或市场交易价，结合其他相关因素予以综合认定。除此之外，对于合理对价应当以受让人已经实际支付给让与人的数额为标准，而不是约定或协议的数额，当实际支付的数额与未支付的数额差距过大时，可能涉嫌虚假交易或恶意串通损害第三人利益等情形。

三、抵押权人对抵押物所有权是否具有基于物权登记的权利外观产生的信赖利益

通常而言，对于不动产及特殊动产我国要求权利人据实登记，登记权利人虽然可能已经并非真实权利人，但却在变更物权登记之前，表现为该物权权利人，因此可能发生对外交易，对此产生的因信赖不动产登记物权而为交易的善意第三人权益保护问题。

编写人：上海市杨浦区人民法院 张 琦

抵押人承担担保责任后有权就代偿后的 资金利息及合理损失向债务人追偿

—— 唐某诉某资产公司追偿权案